

1502187-13.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... disse que está cumprindo pena por um furto. É usuária de crack. Realizava furtos quando estava sob efeito de droga. Não se recorda de ter realizado o delito. Não conhece a vítima, nem a testemunha (mídia digital).

Da prova oral extrai-se ser incontroverso que a ré foi a autora do furto.

A vítima relatou que a ré foi a única pessoa que entrou em sua residência, sentindo

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502187-13.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502187-13.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2136515/2020 - DEL.POL.SABINO, 7566511 - DEL.POL.SABINO, 84/20/309 -

DEL.POL.SABINO, 2136515 - DEL.POL.SABINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA LOUSADO DA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra PATRÍCIA LOUSADA DA ROCHA, qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 05 de maio de 2020, por volta de 08h00m, na Rua Santa Cruz, n. 1292, fundos, Centro, na cidade de Sabino, nesta comarca de Lins, subtraiu, para proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em um celular da marca Samsung, modelo J1 Mini, avaliado em R\$800,00, da propriedade de Valdenir da Silva Gomes.

A denúncia foi recebida (fl. 26)

Ré citada por edital (fl. 74).

Determinada a suspensão processual e prazo prescricional (fl. 81).

Ré citada pessoalmente (fl. 91).

Resposta à acusação (fls. 97/98).

Revogada a suspensão processual e designada audiência de instrução (fls. 107/109).

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, testemunha e a ré foi interrogada

(fls. 142/146).

Nas alegações finais escritas, o Ministério Público pediu a procedência da ação, nos termos da inicial acusatória (fls. 148/151).

A Defesa, em memoriais, pleiteou a absolvição, nos termos do art. 386, II, V, VI e VII, do CPP. Em caso de eventual condenação, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 16/160).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de avaliação indireta (fl. 10), relatório de investigações (fl. 11), relatório final (fls. 18/19) e pela prova oral.

Do mesmo modo os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A vítima Valdenir da Silva Gomes, em solo policial, confirmou o inteiro teor do boletim de ocorrência. Reconheceu Patrícia como sendo a autora dos fatos. A ré foi a única pessoa que entrou em sua residência. Sentiu falta de seu celular após a saída dela. O aparelho estava em cima da mesa da cozinha. O bem está avaliado em R\$800,00 e até o momento não foi recuperado. Norberto visualizou a ré saindo de seu imóvel (fls. 05). Em juízo, contou que estava trabalhando nos fundos de sua casa. Seu celular que estava em cima do balcão sumiu. Seu vizinho disse que visualizou a ré entrando e saindo do local. Não recuperou o aparelho. Conhece Patrícia “de vista” (mídia digital).

A testemunha de acusação Norberto Lopes da Silva, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 06. Em juízo, disse que se aproximou da residência da vítima, momento em que a ré saiu. Questionou Valdenir sobre a mulher, sendo que ele de nada sabia. A vítima sentiu falta do celular. Conhece Patrícia “de vista”. Não viu a acusada segurando o aparelho (mídia digital).

A ré Patricia Lousado da Rocha, em solo policial, negou a prática do delito. Em relação as demais perguntas optou por permanecer em silêncio (fls. 09). Em juízo, disse que está cumprindo pena por um furto. É usuária de crack. Realizava furtos quando estava sob efeito de droga. Não se recorda de ter realizado o delito. Não conhece a vítima, nem a testemunha (mídia digital).

Da prova oral extrai-se ser incontroverso que a ré foi a autora do furto.

A vítima relatou que a ré foi a única pessoa que entrou em sua residência, sentindo falta do celular após esse fato. A testemunha Norberto Lopes da Silva, em seu depoimento judicial, relatou que é vizinho da vítima e, reafirmando seu depoimento prestado à autoridade policial, disse que viu ré entrando na residência de Valdenir.

A ré, por sua vez, em seu interrogatório judicial, disse que não se lembra desse furto, mas como é usuária de crack, realizava furtos quando estava sob efeito de droga.

Ressalto que a condição de dependente químico não afasta, absolutamente, a possibilidade da prática do crime de furto, e o uso de entorpecente e álcool não impediu a ré de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, visando a uma correta e justa individualização da pena, como a ré tem apenas uma condenação transitada em julgado, conforme documento de fls. 42/47 (fls. 45/46 - Proc. nº 0000015-51.2019.8.26.0600, 2ª Vara Judicial de Promissão, art. 155, § 4º, II c.c art. 14, II ambos do CP, com trânsito em julgado em 11/11/2019 – sem informação de cumprimento de pena), será sopesada como reincidência. Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Conforme acima exposto, a ré é reincidente (art. 61, I, CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, que torno definitiva por não haver causa de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do art. 33, §2º, CP, tendo em conta a pena aplicada e a reincidência,

fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo considerando a condição econômica do réu.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré PATRÍCIA LOUSADO DA ROCHA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A ré poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar. Observe-se que a ré está presa por outro processo.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, quando o caso, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; além disso, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene a ré ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA